

2º JUZGADO CIVIL SEDE HUARAZ

EXPEDIENTE : 00164-2024-0-0201-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
ESPECIALISTA : CADILLO DE LA CRUZ SARA BEATRIZ
DEMANDADO : PASCO SOTO, CESAR MANUEL
POSEEDORES DEL BIEN, INMUEBLE
DEMANDANTE : BENITO CASAS, JESUS ARTURO

Resolución Nro.09

Huaraz, veintiuno de febrero del año dos mil veinticinco. -

Con el escrito ingresado con fecha 09 de enero del 2025 vía Web por la parte demandante, mediante el cual solicita se convoque a remate judicial; y, ATENDIENDO:

1.- Que, de los actuados se advierte que el recurrente ha presentado el arancel judicial por solicitud de remate acorde a la tasación y la copia literal del bien inmueble y teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por la demandante, y encontrándose el proceso en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo disciplinado en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la ley 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12 de la Ley 30229 y el artículo 13 del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del Portal web del Poder Judicial.

2.- En esa línea mediante Resolución Administrativa N°000362-2021-P-CSJAN-PJ, de fecha 09 de junio del 2021, se resolvió en su Artículo Primero: *Dispone la puesta en marcha del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU, en la Corte Superior de Justicia Ancash a partir del 14 de junio del dos mil veintiuno, siendo obligatorio que los órganos jurisdiccionales comprendidos en los alcances de la implementación de servicio REM@JU realicen los remates judiciales de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley N°30229, así como de los documentos normativos aprobados por el consejo Ejecutivo.*¹

3.- Y encontrándose pendiente el remate en primera convocatoria, concurren los requisitos y condiciones para la procedencia del remate judicial electrónico -

¹ **Artículo 13.- Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU**

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley 30229.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.

REMAJU, de conformidad a la Ley N° 30229, Ley que adecua el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales; cuyo objeto es el de realizar los remates judiciales, a través de medios electrónicos.

4.- Que, dado a los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar, que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónica se declarara desierto;

5.- Por lo que declarado desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 30229, el REM@JU generará automáticamente el aviso de segunda convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación;

6.- Asimismo, en caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria, debiendo tenerse en cuenta las dos terceras partes de la tasación, menos la deducción de dos veces el 15%, para el precio base de la convocatoria, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente;

7.- Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya. Por consiguiente, estando a lo antes expuesto, **SE RESUELVE:**

1. CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL -REMAJU; por tanto, procédase al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el primer bien inmueble materia de ejecución forzada:

a) Descripción: inmueble afectado con la garantía hipotecaria a favor del demandante, denominado Cancariaco, con unidad catastral número 108245, sector Vichay, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash, inscrito en la Partida N°11201495, del Registro de Predios de la zona Registral N° VII – Sede Huaraz.

b) Cargas y Gravámenes: Hipoteca constituida a favor de la ejecutante hasta por la suma de S/. 300,000.00 soles, obrando la inscripción en el

Asiento D00001 inscrita en la partida Electrónica N°11201495 Registro de Propiedad Inmueble de Huaraz.

- a) **Valor de Tasación:** La tasación presentada con la demanda conforme obra en autos elaborados por dos peritos ingenieros con fecha 01 de febrero del 2024, en la suma de S/. 204, 120.00 soles.

2. **CONVÓQUESE AUTOMÁTICAMENTE el SEGUNDO REMATE** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

3.- **PRECIO BASE DEL REMATE:**

- a) **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a **la suma de S/. 136, 080.00 soles.**
- b) **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es **la suma de S/. 115,668.00 soles.**
- c) **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a **la suma de S/. 98,317.00 soles.**

4.- **REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR:**

- Depositar el (oblaje) 10 % del valor de la tasación antes mencionada, mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme al artículo 17^{o2} del Reglamento de la Ley N° 30229; y,
- Adjuntar el arancel judicial correspondiente consignando el número de expediente, juzgado y documento de identidad.

5.- **PUBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate **EN EL PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15^{o3} de

² **Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago de oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente

³ **Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial**

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

a) Preparatoria. Comprende la preparación de la información digital sobre el bien objeto del remate considerando una adecuada línea de producción de microformas digitales y documentos electrónicos.

la Ley 30229 y su reglamento, **una vez de haber quedado firme la presente resolución**; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

6.- FÍJESE por única vez los Carteles en la vitrina del Juzgado y en el inmueble afectado con la garantía hipotecaria, a cargo de la secretaria cursora, debiendo la parte actora prestar las facilidades del caso a fin de que se realicen los pegados del cartel en la parte visible del inmueble materia de remate, bajo su entera responsabilidad. A su otrosí: LIBRESE EXHORTO para la notificación del ejecutado y notifíquese también en el inmueble materia de remate. -

b) Publicidad de convocatoria. Comprende la publicación en el Portal Web del Poder Judicial del aviso de convocatoria de la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial para su visualización o descarga de la información publicada, además de notificarse por correo electrónico a los usuarios postores registrados en una base de datos y mediando por lo menos diez días calendario entre dicha publicación y el inicio del desarrollo del remate electrónico judicial, sin perjuicio de colocar los avisos del remate a que se refiere el artículo 733 del Código Procesal Civil.

Adicionalmente, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.

c) Inscripción. Comprende la inscripción y el pago del oblate de todo usuario postor registrado y acreditado en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) que le permite participar en el proceso de remate electrónico de un bien, debiendo realizar una declaración jurada en la que exprese la procedencia lícita de los fondos con los que financie y pague su oferta. El ejecutante o el tercero legitimado no están obligados al pago del oblate en el remate electrónico judicial.

d) Desarrollo. Comprende la ejecución del remate electrónico judicial en REM@JU, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores ofrezcan con la intención de superar otras ofertas a partir del precio base del bien a rematar. El plazo de duración del procedimiento de los remates electrónicos judiciales es de siete días calendario. El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas.

e) Adjudicación. Comprende la adjudicación del bien al postor que haya ofrecido la oferta más alta al término del remate electrónico judicial y cumplido con pagarla en su integridad dentro del plazo señalado en el artículo 16.